

a) Tendenziell einschlägig

Als Beleg für die Islamfeindlichkeit führt das BfV unter anderem eine Äußerung des sächsischen Landtagsabgeordneten Jan-Oliver Zwerg auf einer Demonstration in Pirna an:

„Wie wir immer wieder feststellen können, gehört der Islam nicht zu Deutschland. [...] Er gehört in den Orient. [...] Der Islam ist nicht friedlich. [...] Wir sehen es auch, er äußert sich überall auf der Welt mit Aggression, mit Terror und wir haben bei uns in Deutschland ständig neue Stellvertreterkriege. [...] Die Massenmigration aus Arabien und Afrika bedeuten eben Import von Gewalt. [...] Ja, wir haben uns die Falschen ins Land eingeladen, deswegen haben wir jetzt die Clanstrukturen, wir haben eine hohe Kriminalität. [...] Für alles ist Geld da. Wir merken, dass quasi alle möglichen Vereine, auch für islamische Vereine, die kriegten also noch vom Staat in Größenordnung Geld, Unterstützung, damit sie uns terrorisieren können.“³⁷³

Mit dieser Aussage diffamiert er pauschal Muslime aufgrund ihrer Religion, indem er den Islam als unfriedlich bezeichnet und Angehörigen ebenjener Religion die Verantwortlichkeit für die Zunahme von Kriminalität und Terror zuspricht.³⁷⁴

Auch Jörg Urban äußerte sich muslimfeindlich, indem er „muslimischen Migranten“ pauschal einen Unwillen zur Integration unterstellte und auf vermeintliche Unterschiede der Leistungsfähigkeit hinwies:

„Und mindestens genauso grotesk ist die Ablehnung unserer deutschen Kultur durch muslimische Migranten. Sie kommen aus völlig verarmten, dysfunktionalen, von Glaubenskriegen zerrütteten Ländern zu uns hierher. Sie leben hier von der Leistungsfähigkeit unserer aufgeklärten, christlich geprägten und demokratischen Gesellschaft. Und gleichzeitig wollen sie hier ihre Kultur errichten, die ihre Heimatländer in Armut, in Krieg und in Unfreiheit hält. Das ist doch religiöser Wahnsinn. Das ist als Massenphänomen nicht integrierbar. Das ist der heutige Islam und diesem religiösen Wahn müssen wir uns als Gesellschaft mit aller Kraft entgegenstellen. [...] Der heutige real existierende Islam integriert sich nicht. Im Gegenteil. In den, wie Pilze aus dem Boden schießenden, Moscheen wird in Deutschland der Unterschied, die Ungleichheit von Mann und Frau vorgebetet. Es wird der Herrschaftsanspruch des Islam und die Minderwertigkeit anderer Religionen vorgebetet. Ich sage, es ist für uns nicht hinnehmbar, wenn die Hälfte der muslimischen Migranten sagt, dass die Scharia über dem Grundgesetz steht.“³⁷⁵

Mit dieser Äußerung diffamiert Urban alle „muslimischen Migranten“, indem er ihnen unterstellt, aufgrund „religiösen Wahnsinns“ Armut, Krieg und Unfreiheit über Deutschland zu bringen.

In ähnlicher Weise äußerte sich Alexander Wiesner, Mitglied des Sächsischen Landtags, im Juli 2023 auf der Plattform X und forderte überdies pauschal eine „Remigration“ der „muslimisch-stämmigen Bevölkerungsgruppen“:

„Frankreich brennt. Das ganze Wochenende und Tage darauf gab es schwerste Ausschreitungen von muslimisch-stämmigen Bevölkerungsgruppen, welche das Land in bürgerkriegsähnliche Zustände gestürzt haben. Für uns muss das ein Weckruf sein. Diese

³⁷³ BfV, AfD-Gutachten, S. 458.

³⁷⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 458.

³⁷⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 447.

*Menschen, diese Kulturkreise sind mit einer westlichen Demokratie nicht vereinbar und in unsere Gesellschaft auch nach Jahrzehnten nicht integrierbar. Deswegen Remigration jetzt!*³⁷⁶

Wiesners Forderung nach einer Remigration und seine Unterstellung, ganze „Kulturkreise“ seien „mit einer westlichen Demokratie nicht vereinbar“, beziehen sich nicht allein auf etwaige Krawalltäter. Vielmehr lässt sich dem Gesamtkontext seiner Äußerung entnehmen, dass er die „muslimisch-stämmigen Bevölkerungsgruppen“ insgesamt in Bezug nimmt. Mit seiner Äußerung, die sich ohne Unterscheidung auch auf die die deutsche Staatsangehörigkeit innehabende Muslime bezieht und deren Remigration fordert, bringt er zudem zum Ausdruck, dass er diese Menschen nicht als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft ansieht.

Die AfD-Co-Bundessprecherin und bislang erste Kanzlerkandidatin der Partei, Alice Weidel, äußerte sich im Rahmen eines im Oktober 2023 veröffentlichten Interviews auf dem Youtube-Kanal „Krautzone“ gleichfalls in pauschalisierender Art und Weise negativ über Muslime. Sie würdigt eine gesamte Bevölkerungsgruppe als vermeintlich ständige, unveränderliche Bedrohung für das deutsche Volk herab.³⁷⁷ Zugleich beschreibt sie „muslimische Kulturen“ als mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung inkompatibel.³⁷⁸

*„Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dörfchen in Ostwestfalen, also Harsewinkel [...]. Und dort habe ich die Erfahrung gemacht, mit einem Dörfchen, was durch fremde Kulturen, vorrangig der muslimischen, völlig überfordert gewesen ist. Ich hab‘ das selbst als kleines Mädchen mitbekommen, auch in der Schule, dann auch im Freibad. Ich habe als Mädchen und als Jugendliche eigentlich die ganzen Themen schon mitbekommen, wenn man von jungen Horden dort angemacht wird, umringt wird im Wasser. Und da wusste ich eigentlich schon gleich, dass das alles kulturell nicht so zusammenpasst. Also dass wir uns mit dem Influx von kulturfremden Leuten uns ein massives gesellschaftspolitisches Problem schaffen, was entgegen unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist. Das war mir ehrlich gesagt schon recht früh klar – und das eigentlich schon in der Grundschule. Es passt nicht zusammen. Also ich habe als kleines Mädchen darunter gelitten [...] und andere auch. [...] Uns wurde verboten im Dunkeln mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Durch den Stadtpark zu fahren [...], weil es permanent solche Zwischenfälle im Dunkeln, oder auf Heimwegen mit diesen Leuten gegeben hat, wenn man Schützenfeste hatte, wenn wir mal in eine Kneipe gegangen sind so als Teenager. Da wurd’s ein bisschen später und da mussten wir immer bestimmte Wege, die dunkel waren, meiden, weil es permanent in irgendeiner Art und Weise Probleme mit diesen Personenkreisen gegeben hat, die zu Millionen ab 2015 in unser Land gelassen wurden.“*³⁷⁹

Diese Äußerung steht auch keineswegs für sich allein, sondern fügt sich ein in eine Kette ähnlicher muslimfeindlicher Erklärungen. In einem Interview mit AUF1 vom 27. Juni 2024 etwa äußerte Weidel sich wie folgt:

„Das ist ein Anschlag auf unser Land und auf die Zusammensetzung unseres Staatsvolks, was nicht einfach abgeändert werden darf. Dass wir hier jetzt Nicht-Berechtigte einbürgern wollen, das ist etwas, das ist skandalös. Im letzten Jahr wurden rund 200.000 Leute eingebürgert – so viele wie noch nie. Hauptsächlich Syrer, Türken und – glaube ich – Iraker.

³⁷⁶ BfV, AfD-Gutachten, S. 448.

³⁷⁷ So auch BfV, AfD-Gutachten, S. 453.

³⁷⁸ So auch BfV, AfD-Gutachten, S. 453.

³⁷⁹ BfV, AfD-Gutachten, S. 452 f.

Da wissen wir, wohin die Reise hier geht. Hier geht es nicht mehr um eine qualifizierte Einwanderung in unser Land, sondern um eine Einwanderung von Unqualifizierten. [...] Dieses ganze Geheule jetzt, weil man sich ja wundert, dass die Ausländerkriminalität in diesem Land durch die Decke geht. Überall werden Jugendliche jetzt auch verprügelt, tot getreten, Messerattacken passieren hier täglich, Frauen werden gruppenvergewaltigt. Das ist ja ein Phänomen, was man nur aus muslimischen Kulturen gegenüber Ungläubigen kennt. Das ist ja eine Entehrung – gehört auch mit zum Dschihad, das muss man einfach ganz klar so sagen.“³⁸⁰

Weidel würdigt hier „Syrer, Türken und [...] Iraker“ pauschal als „Unqualifizierte“ herab. Zugleich beschreibt sie schwerste Gewaltverbrechen, etwa das Töten von Menschen, Messerattacken sowie Gruppenvergewaltigungen, als „ein Phänomen, was man nur aus muslimischen Kulturen gegenüber Ungläubigen kennt“. In menschenwürdevidriger Weise unterstellt sie damit (allen) muslimischen Einwanderern, diese hätten derart schwerwiegende Formen von Gewalt erst nach Deutschland „importiert“. Hierdurch schürt sie Ängste vor einer gesamten Bevölkerungsgruppe.³⁸¹

Neben einer vermeintlichen Gewaltgeneigtheit von Muslimen bedienen Vertreter der AfD immer wieder das Narrativ einer angeblichen Verdrängung der einheimischen deutschen Bevölkerung durch muslimische Einwanderer.³⁸² Regelmäßig wird in diesem Zusammenhang vor einer vermeintlichen Übernahme Deutschlands durch den Islam gewarnt.³⁸³ So veröffentlichte beispielsweise Jens Oberhoffner, Mitglied des Sächsischen Landtags, im April 2024 ein Video einer größeren Gruppe muslimischer Männer, die an einem Flussufer gemeinsam beten, und kommentierte dieses mit folgenden Worten:

„Gestern in Dresden – die religiös fanatischen Anhänger des Islams untermauern ihren Herrschaftsanspruch. Auch in den ostdeutschen Bundesländern macht sich diese Gefahr immer weiter breit.“

„Darüber täuscht auch keine staatlich verordnete Ablenkungsmedienkampagne á la Correctiv und ‚Nie wieder ist jetzt‘ mehr hinweg. Die Faktenlage ist eindeutig – man muss nur mit offenen Augen und klarem Verstand durch das Land gehen.“³⁸⁴

Auch Georg Hock, Beisitzer im AfD-Landesvorstand Bayern, schürte entsprechende Ängste, indem er im Oktober 2024 auf Facebook eine Grafik teilte mit der Aufschrift:

„Der Islam ist nicht nach Europa gekommen, um mit euch Multi-Kulti zu feiern! Der Islam ist gekommen um zu herrschen!“³⁸⁵

In einem Redebeitrag im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung im September 2021 ging Roman Kuffert, zum damaligen Zeitpunkt Beisitzer im AfD-Landesvorstand Brandenburg und mittlerweile Mitglied des dortigen Landtags, noch einen Schritt weiter und bezeichnete die von ihm vorgezeichnete Entwicklung als „Genozid“ am deutschen Volk:

„Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wir müssen Deutschland vor der Islamisierung schützen, Freunde. [...] Die aktuell in Deutschland lebenden Afghanen bereiten uns täglich,

³⁸⁰ BfV, AfD-Gutachten, S. 454 f.

³⁸¹ So schon BfV, AfD-Gutachten, S. 455.

³⁸² BfV, AfD-Gutachten, S. 460.

³⁸³ BfV, AfD-Gutachten, S. 462.

³⁸⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 465.

³⁸⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 465.

täglich massive Probleme mit Kriminalität, v.a. mit Gruppenvergewaltigungen, zwei an einem Tag, Messerstraftaten, Ehrenmorde usw. Das ist nur die Spitze. [...] Politiker mit Kopftuch, tausendfach auf Plakaten, gerade in den alten Bundesländern, welche oft den politischen Islam okay finden, ja. Na klar finden sie ihn okay. In den Großstädten Deutschlands haben schon heute deutlich mehr als 50% der Kinder einen Migrationshintergrund, im Alter von bis zu 7 Jahren. Auf vielen Grundschulen dominiert Arabisch auf den Schulhöfen, das ist eine Tatsache. In den Großstädten und in den mittleren Städten geht's auch schon los. Eine fremde Kultur breitet sich kontinuierlich an den Schulen und Institutionen aus. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft wird Stück für Stück verändert und zurückgedrängt. Wenn die Deutschland-hassende Politik so weitermacht, dann sind wir Deutsche spätestens 2050 definitiv die Minderheit in Deutschland. Ist das kein Genozid an uns Deutsche?“³⁸⁶

Im Rahmen seiner Äußerung bringt Kuffert nicht allein seine Muslim- und Islamfeindlichkeit zum Ausdruck. Er wertet zugleich alle „in Deutschland lebenden Afghanen“ ab, indem er sie als vermeintliche Ursache massiver Probleme mit Kriminalität ausmacht. Dabei vertritt er offenbar das Narrativ des Ethnopluralismus, wenn er behauptet, „wir Deutsche [seien] spätestens 2050 definitiv die Minderheit in Deutschland“.

b) Tendenziell nicht einschlägig

Hiervon abzugrenzen sind Äußerungen, die sich ausgehend von den für ein Parteiverbot geltenden strengen Maßstäben nicht ohne Weiteres als islam- oder muslimfeindlich einstufen lassen. Dazu gehört etwa eine im Oktober 2021 getätigte Äußerung von Nicole Höchst in ihrer Kolumne „Höchst brisant“ anlässlich der Debatte um den Muezzin-Ruf:

„Zur akustischen Landnahme des politischen Islams kommt aber leider noch etwas hinzu: Allahu Akbar ist zugleich nämlich auch der Schlachtruf selbsternannter Dschihadisten und ‚Sprenggläubiger‘ – Für die Opfer unzähliger Terrorattacken, Messerangriffe und sonstiger Anschläge auf europäischen Straßen war es das Letzte, was sie in ihrem Leben hörten. Ob die Angreifer anschließend für schuldig erklärt werden oder (wie zumeist) nicht, tut dabei tatsächlich wenig zur Sache: Allahu Akbar [...] ist mittlerweile untrennbar bedeutungsverwoben mit den blutigen Horrorbildern, die wir alle hinlänglich kennen [...] Wir zivilisierten Bürger haben kein Interesse daran, unser multikulturelles Zusammenleben täglich auf der Straße mit Messern, Macheten oder anderem Tötungswerkzeug neu auszuhandeln.“³⁸⁷

Die Deutung, dass Höchst hier eine von (allen) Muslimen ausgehende angebliche Bedrohung der Sicherheit und Existenz der deutschen Gesellschaft beschreibt sowie ihnen pauschal negative Attribute wie einen Hang zu Gewalt zuschreibt, geht wohl zu weit.³⁸⁸ Eine solche Deutung drängt sich auch nicht aufgrund der Verbindung der Worte „sprengen“ und „strenggläubig“ zu „Sprenggläubigen“ auf. Vielmehr lässt sich ihre Äußerung insgesamt auch dahingehend verstehen, dass sie allein islamistische Attentäter zum Gegenstand hat. Die öffentliche Diskussion hierüber ist für sich genommen ebenso wenig als Menschenwürdeverstoß einzuordnen wie die Aussage, „Allahu Akbar“ sei „mittlerweile untrennbar bedeutungsverwoben mit den blutigen Horrorbildern“.

³⁸⁶ BfV, AfD-Gutachten, S. 465 f.

³⁸⁷ BfV, AfD-Gutachten, S. 475.

³⁸⁸ BfV, AfD-Gutachten, S. 475.

4. Verfassungsfeindliches Konzept der Gesamtpartei?

Es bleibt zu klären, ob der AfD als Gesamtpartei auf Grundlage des AfD-Gutachtens ein verfassungsfeindliches Konzept nachgewiesen werden kann, die angeführten Nachweise also nicht lediglich Bestrebungen einzelner Parteianhänger bei sonst loyaler Haltung der Partei zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung belegen (dazu unter **a**)). Zudem ist zu prüfen, ob sich darüber hinaus weitere mittelbare Anforderungen aus dem kürzlich ergangenen Urteil des BVerwG über das (aufgehobene) Verbot der COMPACT-Magazin GmbH ergeben (dazu unter **b**)).

a) Verfassungsfeindliche Grundtendenz

Die Forderung einer verfassungsfeindlichen Grundtendenz soll ausschließen, dass es sich bei den für die Begründung der Verfassungswidrigkeit herangezogenen Äußerungen lediglich um „einzelne Entgleisungen“ handelt.³⁸⁹ Daraus dürfte abzuleiten sein, dass es einer gewissen Quantität und Qualität von zurechenbaren Verhaltensweisen bedarf, um der Partei eine charakteristische Grundhaltung sowohl mit Blick auf ihre verfassungsfeindliche Ausrichtung als auch hinsichtlich des „Darauf Ausgehens“ nachzuweisen. Ohne eine konkrete Mindestanzahl zu nennen, sah das BVerfG im NPD II-Urteil jedenfalls in „mehr als 650 Belegen eine ausreichende Tatsachengrundlage für die Durchführung des Verbotsverfahrens“.³⁹⁰ Ob im Lichte der deutlich erhöhten Mitgliederstärke der AfD insoweit ein strengerer Maßstab gilt, haben die Karlsruher Richter nicht vorgezeichnet.

Auf Grundlage der hiesigen, an verschiedenen Beispielen erläuterten rechtlichen Auswertung von rund 829 Belegen³⁹¹ aus dem AfD-Gutachten, darunter Äußerungen von etwa 160 Personen,³⁹² dürften sich wiederum 574 Belege als tendenziell oder möglicherweise einschlägig erweisen.³⁹³ Hiervon entfällt ein Großteil auf die Fremden- und Minderheiten- sowie Islam- und Muslimfeindlichkeit. Viele der Belege beziehen sich jedoch (auch) auf das ethnische Volksverständnis, dessen rechtliche Bewertung in allen Einzelheiten noch aussteht. Ob die Belege in ihrer Gesamtheit zum Nachweis einer verfassungsfeindlichen Grundtendenz ausreichen, lässt sich nicht abschließend beurteilen.

Ob die im AfD-Gutachten enthaltenen Nachweise ihrer Evidenz und Dichte nach genügen, um der Partei eine verfassungsfeindliche Grundtendenz nachzuweisen, kann angesichts der insoweit klare Vorgaben vermissenden bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidungspraxis ebenfalls nicht mit hinreichender Sicherheit vorhergesagt werden. Bei der vorläufigen Bewertung zu beachten ist, dass nur eine geringe Anzahl der durch das Bundesamt zusammengetragenen und hier als einschlägig erachteten Belege offiziellen Erklärungen der Partei oder ihres Parteiprogramms entstammt. Dies dürfte indes einem AfD-Verbot nicht grundlegend entgegenstehen. Das BVerfG hat zwar angemerkt, dass „das Programm regelmäßig ein wesentliches Erkenntnismittel zur Feststellung der Zielsetzung einer Partei darstellen wird“, zugleich aber erklärt, dass ein offenes Bekenntnis zu ihren verfassungswidrigen Zielsetzungen nicht zu verlangen ist.³⁹⁴ Auch, dass es sich bei einer Vielzahl der Belege um Äußerungen in den Sozialen Medien handelt, dürfte die Annahme einer

³⁸⁹ Vgl. BVerfGE 144, 20 (246 f.) Rn. 635.

³⁹⁰ BVerfGE 144, 2 (182) Rn. 473.

³⁹¹ Es wurden lediglich jene Belege des AfD-Gutachtens ausgewertet, die ausweislich des BfV einen Verstoß gegen die Menschenwürdegarantie begründen (S. 114 bis 482, S. 986 bis 995). Auf die Auswertung der Belege aus den Bereichen „Antisemitismus“ und „Nationalsozialismus“ wurde verzichtet, da das Bundesamt diese bereits selbst als zum Nachweis einer entsprechenden Grundhaltung der Partei unzureichend bewertet hat.

³⁹² *Pauly/Siemens/Stahl/Wiedmann-Schmidt*, Rechtsextreme AfD – hier sind die Belege des Verfassungsschutzes, DER SPIEGEL, 26. Mai 2025, [spiegel.de/politik/deutschland/afd-ist-rechtsextrem-hier-sind-die-belege-des-verfassungsschutzes-a-b5fa40e4-a54e-410a-8cc7-ade35d09f77c?giftToken=c66cf006-846b-43d7-a8f4-bd8561842053](https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-ist-rechtsextrem-hier-sind-die-belege-des-verfassungsschutzes-a-b5fa40e4-a54e-410a-8cc7-ade35d09f77c?giftToken=c66cf006-846b-43d7-a8f4-bd8561842053).

³⁹³ Vgl. im Einzelnen Anhang zu diesem Rechtsgutachten.

³⁹⁴ BVerfGE 144, 20 (215) Rn. 559.

verfassungsfeindlichen Grundhaltung der Partei nicht grundsätzlich ausschließen. In aller Regel handelt es sich bei den insoweit relevanten Belegen um Beiträge leitender Parteifunktionäre, die bereits in ihren Social-Media-Profilen – etwa anhand des Profilfotos oder der Profilbeschreibung – hinreichend kenntlich machen, dass sie sich in ihrer Funktion als solche äußern.

Schwieriger dürfte die Frage zu beantworten sein, inwieweit Beiträge in den Sozialen Medien einfacher Funktionäre sowie einzelner Parteimitglieder in die Bewertung der verfassungsfeindlichen Gesamttendenz der Partei einfließen dürfen. Da die AfD von ihrer Sichtbarkeit in den Sozialen Medien erheblich profitiert,³⁹⁵ dürfte es sich jedenfalls dann nicht mehr um einzelne Entgleisungen der betreffenden Profilhhaber handeln, wenn mit einer Kenntnisnahme der Beiträge durch die Partei zu rechnen ist und sie diese duldet, obwohl ihr das Treffen von Ordnungsmaßnahmen oder ein Parteiausschluss möglich und zumutbar wäre.³⁹⁶

b) Neue Zurechnungsschwelle nach COMPACT-Entscheidung?

Während das BVerfG im Rahmen eines Parteiverbotsverfahrens i.S.v. Art. 21 Abs. 2 und Abs. 4 GG das Bestehen einer verfassungsfeindlichen Grundtendenz verlangt, wird für das Vereinsverbot i.S.v. Art. 9 Abs. 2 GG, für das die materiell-rechtlichen Voraussetzungen mangels des privilegierten Status einer politischen Partei tendenziell weniger streng sind,³⁹⁷ typischerweise geprüft, ob der Partei das Verhalten Einzelner „prägend zuzurechnen“ ist.³⁹⁸

Im Juni 2025 hat das BVerwG insoweit im Rahmen seiner Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Verbots der COMPACT-Magazin GmbH hohe Maßstäbe angelegt und festgestellt, dass in der Gesamtwürdigung die verbotsrelevanten Äußerungen und Aktivitäten der in Frage stehenden Vereinigung noch nicht die Schwelle der für ein Verbot nach Art. 9 Abs. 2 GG erforderlichen Prägung erreichen.³⁹⁹ Zwar sei das „Remigrationskonzept“ der Beklagten, das darauf abzielt, Staatsbürger mit Migrationshintergrund, „die sich nicht assimilieren können oder wollen“, jedenfalls durch Druck „in ihre Herkunftsländer [zu] bewegen“, mit der Menschenwürde nicht vereinbar. Es sei aber zum Schutz der Meinungsfreiheit der Klägerin „die Bandbreite möglicher Aussagegehalte zu berücksichtigen“. „Eine Vielzahl der von der Beklagten als Beleg für den Verbotsgrund angeführten migrationskritischen bzw. migrationsfeindlichen Äußerungen lässt sich danach auch als überspitzte, aber letztlich im Lichte der Kommunikationsgrundrechte zulässige Kritik an der Migrationspolitik deuten“, so das BVerwG weiter. Hinzu komme, „dass die rechtspolitische Forderung nach strengeren Einbürgerungsvoraussetzungen und höheren Integrationsanforderungen im Staatsangehörigkeitsrecht für sich genommen nicht als mit der Menschenwürde oder dem Demokratieprinzip unvereinbar zu beanstanden“ sei.

Selbst im Falle der Feststellung einer verfassungsfeindlichen Ausrichtung der Partei mit Blick auf einzelne politische Inhalte (etwa ein „Remigrationskonzept“) dürfte bei Anwendung dieses Maßstabs im gegenständlichen Fall ein Verbot möglicherweise auch dann ausscheiden, wenn sich die verfassungsfeindlichen Inhalte auf einen oder mehrere thematische Bereiche beschränken, die Partei aber noch weitere wesentliche Ziele verfolgt.

³⁹⁵ Vgl. etwa *Ruhnow*, Die AfD ist ohne rechte Influencer und Multiplikatoren nicht vorstellbar, DER SPIEGEL, 3. September 2024, [spiegel.de/politik/deutschland/afd-erfolg-auf-social-media-warum-die-partei-ohne-rechte-influencer-nicht-vorstellbar-ist-a-dfe5d6b5-bd4b-46c4-9413-67de6ed9b706](https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-erfolg-auf-social-media-warum-die-partei-ohne-rechte-influencer-nicht-vorstellbar-ist-a-dfe5d6b5-bd4b-46c4-9413-67de6ed9b706).

³⁹⁶ Vgl. BVerfGE 144, 20 (216) Rn. 563.

³⁹⁷ *Baudewin*, NVwZ 2021, 1021 (1023 f.).

³⁹⁸ BVerfG NVwZ 2018, 1788 (1790) Rn. 103.

³⁹⁹ Hierzu und zum Folgenden BVerwG, Pressemitteilung Nr. 48/2025 v. 24. Juni 2025, bverwg.de/pm/2025/48.

Für ein Parteiverbot dürfte grundsätzlich keine geringere Schwelle anzusetzen sein als für ein Vereinsverbot. Parteien sind Vereine i.S.v. Art. 9 GG (vgl. § 2 Abs. 1 PartG), deren Funktion als Vermittler zwischen Staat und Gesellschaft im demokratischen Prozess durch Art. 21 GG besonders geschützt ist.⁴⁰⁰ Nicht zuletzt sind daher die grundgesetzlichen Anforderungen an ein Parteiverbot höher als die für ein Vereinsverbot. Art. 21 Abs. 2 und Abs. 4 GG lässt im Gegensatz zu Art. 9 Abs. 2 GG eine Ausrichtung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung nicht ausreichen. Vielmehr wird darüber hinaus ein Ausgehen auf die Beseitigung oder die Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung verlangt. Entsprechend dürften die Voraussetzungen einer verfassungsfeindlichen Grundtendenz nicht diejenigen unterschreiten, die mit Blick auf Art. 9 Abs. 2 GG an eine Prägung zu stellen sind.

Offen ist jedoch, ob das an die Rechtsprechung des BVerwG nicht gebundene BVerfG die von diesem aufgestellte Schwelle für die „Prägung“ übernimmt. In ihren bisherigen Urteilen zu Art. 21 Abs. 2 und Abs. 4 GG haben die Karlsruher Richter nämlich nicht geprüft, ob neben der Ausrichtung der Partei auf ihr zurechenbare, die freiheitliche demokratische Grundordnung missachtende Inhalte auch weitere Themen im Fokus stehen, die keine solche Grundhaltung nachweisen. Möglich wäre zudem, dass die nach der Pressemitteilung vom BVerwG im COMPACT-Urteil verlangte Erstreckung der Verfassungsfeindlichkeit auf sämtliche bzw. eine überwiegende Anzahl an Aussagegehalten in erster Linie darauf gestützt wird, dass die Tätigkeit von COMPACT maßgeblich die Veröffentlichung von publizistischen Inhalten erfasst und ein Verbot somit erheblich in die Pressefreiheit eingreifen würde.⁴⁰¹ In diesem Fall könnten die durch das BVerwG aufgestellten Anforderungen jedenfalls nicht ohne Weiteres auf eine politische Partei wie die AfD übertragen werden.

Gegen eine analoge Übertragbarkeit der vereinsverbotsbezogen vorgenommenen Ausdeutung des „Prägungs“-Begriffs streitet auch, dass verfassungsfeindliche Bestrebungen in Parteien allein aufgrund ihrer vielfältigen Aktivitäten – von der Durchführung der parteiorganisatorischen Prozesse bis hin zur Wahlkampfbetreuung – zahlenmäßig quasi nie ein so großes Übergewicht gegenüber nicht zu beanstandenden Verhaltensweisen erlangen könnten, als dies nach den Leipziger Kriterien für ein Verbot genügen würde. Nicht zuletzt spricht einiges dafür, dass bundesverwaltungsgerichtliche Berücksichtigung der grundrechtlichen Belange des Verlags aus Art. 5 Abs. 1 GG letztlich eine Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips bedeutet, was das BVerfG mit Blick auf Parteiverbotsverfahren ausschließt (vgl. dazu unter **IV. 4. a)**).

Nichtsdestoweniger darf davon ausgegangen werden, dass das Scheitern eines „bloßen“ Vereinsverbots trotz vergleichsweise eindeutiger Verfassungsfeindlichkeit und homogener Gliederung von COMPACT gewisse Anhaltspunkte für die (große) Hürde vermittelt, die im Parteiverbotsverfahren zu überwinden ist.

VI. Auswirkungen einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung

Die Klage der AfD gegen ihre Einstufung als gesichert rechtsextremistisch durch das BfV und damit auch die Frage, ob mit Blick auf die Partei hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen i.S.d. §§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. c BVerfSchG bestehen, ist derzeit vor dem VG Köln anhängig. Nachfolgend wird untersucht, ob eine Entscheidung in diesem Verfahren unmittelbare (dazu unter **1.**) oder mittelbare (dazu unter **2.**) Implikationen für ein potentiell Parteiverbotsverfahren haben könnte.

⁴⁰⁰ Streinz, in: Huber/Voßkuhle, GG, Art. 21 Rn. 25 ff.

⁴⁰¹ Vgl. zu dieser Thematik Rhein-Fischer, Nur gelbes Licht?, 25. Juni 2025, Verfassungsblog, verfassungsblog.de/compact-vereinsverbot.

1. Keine unmittelbaren Implikationen

Weder die erst- noch die letztinstanzliche Entscheidung hinsichtlich der Klassifizierung dürften mit unmittelbaren Auswirkungen auf ein mögliches Parteiverbot einhergehen. Das anhängige Verfahren betrifft ausschließlich die verfassungsschutzbehördliche Einstufung der Partei. Über das Verbot einer Partei kann dagegen gem. Art. 21 Abs. 4 GG hingegen allein das BVerfG entscheiden. Dieses ist in seiner Bewertung der Verfassungswidrigkeit weder an die im verwaltungsgerichtlichen Verfahren getroffenen Feststellungen noch an die von den Verwaltungsgerichten aufgestellten rechtlichen Maßstäbe gebunden.

Nicht ganz unstrittig ist indes, ob bei einer rechtskräftigen Klassifizierung der Partei als gesichert extremistisch auch eine rechtliche Verpflichtung zur Antragstellung besteht. § 43 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG sieht ein Antragsrecht von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung vor. In seiner Entscheidung zum KPD-Verbot hat das BVerfG festgestellt, dass die Antragstellung der Bundesregierung „in ihrem pflichtmäßigen Ermessen [steht], für das sie und sie allein politisch verantwortlich ist“.⁴⁰² In seiner späteren Judikatur sprach das BVerfG teils von einem Antrag, „der weithin im Ermessen der Antragsteller steht“⁴⁰³ und teils wie zuvor von einem „pflichtgemäßem Ermessen [der Verfassungsorgane], für das allein sie politisch verantwortlich sind, zu prüfen und zu entscheiden, ob sie den Antrag stellen wollen [...] oder ob die Auseinandersetzung mit einer von ihnen für verfassungswidrig gehaltenen Partei im politischen Felde geführt werden soll“.⁴⁰⁴

Verfassungsgerichtlich nicht abschließend geklärt ist, ob diesem „Ermessen“ überhaupt rechtliche Grenzen gesetzt sind, und – falls dies der Fall sein sollte – ob eine rechtskräftige Einstufung einer Partei als gesichert extremistisch diese überschreitet. Angesichts der durch das BVerfG herausgehobenen politischen Verantwortlichkeit erscheint die Annahme eines rechtlich nicht begrenzten Ermessens und damit auch des Nichtbestehens einer Antragspflicht insgesamt überzeugender.⁴⁰⁵ Rechtstechnisch ließe sich zwar erwägen, unter Rückgriff auf die zum Verwaltungsermessen entwickelte Rechtsfigur der Ermessensreduzierung auf Null von einer Rechtspflicht zur Antragstellung auszugehen. Eine derartige Sichtweise vernachlässigt jedoch, dass das in Art. 21 Abs. 2 und 4 GG vorausgesetzte staatspolitische Ermessen in einen anderen normativen Kontext eingebunden ist als das Verwaltungsermessen. Ersteres folgt eigenständigen Legitimations- und Verantwortungsstrukturen, die durch Mehrheitsbildung und politische Willensbildung geprägt sind. So dürfte sich z.B. die Anerkennung einer Rechtspflicht zur Antragstellung mit Blick auf den Deutschen Bundestag kaum mit dem freien Mandat gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG in Einklang bringen lassen. Abgesehen davon gäbe es bei Annahme einer entsprechenden Ermessensreduzierung niemanden, der die besagte Rechtspflicht zur Antragstellung vor dem Verfassungsgericht durchsetzen könne. Art. 21 Abs. 2 und 4 GG sind nicht in dem Sinne drittschützend konzipiert, dass andere Verfassungsorgane oder einzelne Abgeordnete die Einleitung eines Parteiverbotsverfahrens prozessual geltend machen könnten.

Festzuhalten bleibt damit: Auch im Falle einer rechtskräftigen Bestätigung der Klassifizierung dürften Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung somit weiterhin frei entscheiden, ob sie ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD einleiten oder nicht.

⁴⁰² BVerfGE 5, 85 (113).

⁴⁰³ BVerfGE 39, 334 (359 f.).

⁴⁰⁴ BVerfGE 40, 287 (291).

⁴⁰⁵ So auch *Ogorek*, JZ 2025, 53 (61); *Shirvani*, Gesichert rechtsextremistisch, gesichert verboten?, Verfassungsblog, 8. Mai 2025, verfassungsblog.de/afd-einstufung-parteeverbot.

2. Mittelbare Implikationen

Zur Beurteilung der Bedeutung eines verwaltungsgerichtlichen Urteils im Klassifizierungsrechtsstreit mit Blick auf ein potentes Parteiverbotsverfahren gegen die AfD sind die konkreten rechtlichen Bewertungen zu betrachten, die die zuständigen Verwaltungsgerichte im Fall einer Begründetheit oder Unbegründetheit der Klage vorgenommen haben. Dabei sollte zwischen den möglichen Implikationen hinsichtlich einer gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Zielsetzung (dazu unter **a**)), eines „Darauf Ausgehens“ (dazu unter **b**)) sowie einer verfassungsfeindlichen Grundtendenz (dazu unter **c**)) differenziert werden.

a) Zielsetzung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung

Wie oben festgestellt, sind die rechtlichen Voraussetzungen einer gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Zielsetzung i.S.v. Art. 21 Abs. 2 GG und die im Einstufungsrechtsstreit zu prüfenden Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung i.S.d. §§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. c BVerfSchG im Wesentlichen vergleichbar (vgl. dazu unter **III. 4.** und **IV. 1.-3.**). Eine fachgerichtliche Entscheidung über die durch das BfV vorgelegten Belege dürfte sich somit als aufschlussreich für ein Verbotsverfahren erweisen.

Verneinen in diesem Verfahren die zuständigen Gerichte eine gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Zielsetzung i.S.v. § 3 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1 BVerfSchG mangels hinreichender tatsächlicher Anhaltspunkte, dürfte es im Falle eines dennoch anvisierten Parteiverbotsverfahrens dringend geboten sein, den entsprechenden Antrag mit Blick auf die verfassungsfeindliche Zielsetzung der Partei nicht nur auf das AfD-Gutachten und die dort aufgeführten Belege zu stützen. Vielmehr sollten zahlreiche weitere Nachweise vorgebracht werden, die eine verfassungsfeindliche Zielrichtung der Partei belegen können. Darüber hinaus stünden die Antragsteller vor der Aufgabe, tragfähige(re) Subsumtionen zu entwickeln. Bei der Antragsbegründung sollten insbesondere die gerichtlich angeführten Gründe für das Ablehnen der Zielsetzung berücksichtigt werden.

Wird die erforderliche Zielsetzung i.S.v. § 3 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1 BVerfSchG bejaht, dürfte dies dafür sprechen, dass zumindest ein wesentlicher Anteil der durch das BfV gesammelten und ausgewerteten Belege auch im Rahmen eines Parteiverbotsverfahrens als Anhaltspunkt für die verfassungsfeindliche Zielrichtung erfolgreich herangezogen werden kann.

b) „Darauf Ausgehen“

In Anbetracht dessen, dass für eine Einstufung als gesichert extremistisch das Kriterium der Potentialität i.S.v. Art. 21 Abs. 2 GG keine rechtliche Voraussetzung darstellt, könnte auch eine rechtskräftige Bestätigung dieser Einstufung keinen Aufschluss darüber geben, ob die AfD die rechtlichen Anforderungen an diese erfüllt. Die für die jeweiligen Einstufungen maßgeblichen §§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. c BVerfSchG setzen ein solches Kriterium weder formal noch inhaltlich voraus.

Anders dürfte es sich mit Blick auf das Erfordernis des „planvollen Handelns“ darstellen. Sowohl dieses als auch eine verfassungsfeindliche Bestrebung i.S.d. §§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. c BVerfSchG fordern einen zielorientierten Zusammenhang zwischen den Verhaltensweisen und dem gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Zweck (näher hierzu unter **IV. 4. b) bb**)). Insoweit könnte das verwaltungsgerichtliche Bejahen einer verfassungsfeindlichen Bestrebung zumindest darauf hinweisen, dass das vom BVerfG für Art. 21 Abs. 2 GG geforderte Kriterium des „planvollen Handelns“ ebenfalls erfüllt ist.

c) Verfassungsfeindliche Grundtendenz

Während eine Einstufung als gesichert extremistisch erfordert, dass „die verfassungsfeindlichen Bestrebungen das Gesamtbild der Partei bestimmen“⁴⁰⁶, verlangt das BVerfG für ein Parteiverbot, dass mit Blick auf sämtliche Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 2 GG eine „charakteristische Grundtendenz“ besteht. Zweck dieser Vorgaben ist jeweils das Abgrenzen der Verfassungsfeindlichkeit bzw. Verfassungswidrigkeit einer Gesamtpartei vom bloßen verfassungswidrigen Verhalten einzelner Personen.⁴⁰⁷

Inwieweit die Schwellen dabei übereinstimmen oder voneinander abweichen, ist nicht abschließend entschieden. Angesichts der im Vergleich zum Parteiverbot erheblich geringeren Eingriffsintensität einer verfassungsschutzrechtlichen Klassifizierung dürfte es jedenfalls unwahrscheinlich sein, dass im verwaltungsgerichtlichen Verfahren eine höhere Schwelle angesetzt wird, als sie das BVerfG für Parteiverbote vorsieht. Denkbar und mit Blick auf die wesentlich höhere Eingriffsintensität in die Rechte einer Partei gem. Art. 21 GG nachvollziehbar wäre es, dass die Verwaltungsgerichte zwar annehmen, dass die verfassungsfeindlichen Bestrebungen das Gesamtbild einer Partei bestimmen, das BVerfG aber in einem dieselbe Partei betreffenden Parteiverbotsverfahren für das Vorliegen einer charakteristischen Grundtendenz (unausgesprochen) höhere Anforderungen stellt.⁴⁰⁸

Auch hinsichtlich der durch das BVerwG in seiner Entscheidung zum COMPACT-Verbot aufgestellten Anforderungen an eine verfassungsfeindliche Prägung (näher hierzu unter **V. 4. b)**) – insbesondere das Erfordernis des Erstreckens der verfassungsfeindlichen Zielrichtung auf mehr als ein behandeltes „Themengebiet“ – wäre es möglich und auch nicht widersprüchlich, dass eine solche von den Verwaltungsgerichten zwar nicht für erforderlich gehalten wird, vom BVerfG für ein Parteiverbot dagegen schon. Überdies sei erneut darauf hingewiesen, dass das BVerfG gem. Art. 21 Abs. 4 GG die alleinige Entscheidungskompetenz für die Verfassungswidrigkeit von Parteien hat und hierzu weder an die rechtlichen noch die tatsächlichen Wertungen der Verwaltungsgerichte im Klassifizierungsrechtsstreit gebunden ist.

C. Abschließende Bewertung

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass dem AfD-Gutachten eine wesentliche Bedeutung im Hinblick auf die Vorbereitung eines etwaigen Parteiverbotsverfahrens zukommen dürfte. So sind die an ein solches Verbot anzulegenden rechtlichen Maßstäbe weitgehend vergleichbar mit jenen, die das BfV für seine Einstufung als gesichert rechtsextremistisch herangezogen hat. Zudem würden sich jedenfalls zahlreiche der im AfD-Gutachten zusammengetragenen Belege auch für den Nachweis der Verfassungswidrigkeit in einem etwaigen Parteiverbotsverfahren fruchtbar machen lassen – obgleich die Einordnung einzelner Erkenntnisse mitunter eine Wertungsfrage bleibt und die Grenze zwischen polemischer, aber noch zulässiger Kritik auf der einen und einem ein Parteiverbot rechtfertigenden Menschenwürdeverstoß auf der anderen Seite fließend ist.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen, entgegen öffentlichen Verlautbarungen in gewichtigen Teilen parallel laufenden Kriterien von Verfassungsschutz-Einstufung und Parteiverbotsverfahren dürfte es sich für den potentiellen Erfolg des Letzteren als zuträglich erweisen, den Ausgang des anhängigen verwaltungs- sowie eines darauffolgenden oberverwaltungsgerichtlichen Verfahrens über die bundesamtliche Hochstufung abzuwarten. Bestätigen die Tatsachengerichte die Einstufung

⁴⁰⁶ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (100) Rn. 109, vgl. auch (100 f.) Rn. 111.

⁴⁰⁷ Vgl. BVerfGE 144, 20 (246 f.) Rn. 635.

⁴⁰⁸ Vgl. Ogorek, JZ 2025, 53 (61).

der AfD als gesichert rechtsextremistisch, gibt es hinreichend Grund zu der Annahme, dass auch ein Parteiverbotsverfahren gewisse Erfolgschancen hätte, also nicht von vornherein oder offensichtlich zum Scheitern verurteilt wäre.

Da sowohl die fachgerichtliche Überprüfung der Hochstufung als auch die Ausarbeitung eines Verbotsantrags erfahrungsgemäß mehrere Jahre in Anspruch nehmen, drängt sich ein paralleles Vorgehen auf. Die – notwendig nichtöffentliche – Erstellung eines Entwurfs kann politisch wie verfassungsrechtlich unbedenklich neben der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle erfolgen; eine Übernahme des Schriftsatzes durch die antragsberechtigten Organe bliebe jederzeit fakultativ. Entwickelte eine breit legitimierte (Bund-Länder-)Arbeitsgruppe auf Grundlage der im vorliegenden Gutachten nach Nachweistypen geordneten Belege eine eigene Antragsschrift, könnte sie die im Hinblick auf die enorme Belastungswirkung eines Parteiverbots absehbar erhöhten Anforderungen des BVerfG an Materialauswahl und Begründungsstruktur bereits antizipieren. Somit läge bereits ein entscheidungsreifer Entwurf vor, der den antragsberechtigten Verfassungsorganen eine sofortige politische Befassung zur Frage der Einleitung eines Verbotsverfahrens eröffnete, wenn das OVG Münster in etwa drei Jahren zu seiner Berufungsentscheidung kommt.⁴⁰⁹

Würde die Entwurfsarbeit an einem Verbotsantrag hingegen erst nach Abschluss des fachgerichtlichen Instanzenzugs aufgenommen, verzögerte der dann zusätzlich erforderliche Zeitaufwand die grundlegende Entscheidung signifikant, ob das BVerfG überhaupt mit einer Prüfung befasst werden soll.⁴¹⁰ Ein solches Vorgehen, das im Ergebnis eine politische Entscheidung vermeidet, würde der mit der Antragsbefugnis einhergehenden Verantwortung nur schwer gerecht, die Art. 21 Abs. 2 GG den antragsberechtigten Verfassungsorganen als Schutzauftrag zugunsten der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zuweist.

⁴⁰⁹ Diesen Zeitraum umfasste jedenfalls die Überprüfung der Verdachtsfall-Einstufung vor VG Köln und OVG Münster.

⁴¹⁰ Zur bisherigen Skepsis gegenüber der unverzüglichen Einrichtung einer auf das Verbotsverfahren gerichtete Arbeitsgruppe innerhalb der Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder vgl. Joswig, Arbeitsgruppe zur Entwaffnung soll „zügig“ kommen, taz, 19. Juni 2025, <https://taz.de/Umgang-mit-der-AfD-/!6091596>.